

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1794/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายสมชาย หรือชัย บุษรากุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

แม้ ส. จะมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นเป็นใจด้วยกับจำเลยในการกระทำผิดมาแต่ต้น แต่เมื่อ ส. ไม่เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ คำเบิกความของ ส. มิใช่จะรับฟังไม่ได้เสียเลย ถ้าโจทก์มีพยานอื่นประกอบก็รับฟังลงโทษจำเลยได้

โจทก์ฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๗, ๘๔, ๒๘๘ และ ๒๘๙ กับริบหัวกระสุนปืนของกลาง

จำเลยที่ ๑ ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ ๒ ได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนแล้วหลบหนีไปไม่ได้ตัวมาพิจารณา ศาลชั้นต้นสั่งจำนายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๒ ชั่วคราว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ ประกอบด้วยมาตรา ๘๔ และ ๘๓ วางโทษประหารชีวิต คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ ๑ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ หนึ่งในสาม คงจำคุกตลอดชีวิตริบหัวกระสุนปืน
ของกลาง

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...นอกจากนี้โจทก์ยังมีนางสมพรมาเบิกความว่า นางสมพร
กับจำเลยที่ ๑ ลักลอบได้เสียกันที่โรงแรมหลายครั้ง จำเลยที่ ๑ ต้องการฆ่าผู้ตายเพื่อ
ให้นางสมพรไปอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๑ ระหว่างอยู่ด้วยกันในโรงแรม
จำเลยที่ ๑ บอกว่าได้นำเงิน ๔,๐๐๐ บาท ไปให้จำเลยที่ ๒ เพื่อให้จำเลยที่ ๒ นำเงิน
ดังกล่าวไปให้นายประจักษ์ว่าจ้างมือปืนมาฆ่าผู้ตาย ปราบกฏรายละเอียดตั้งที่ศาลฎีกา
ขึ้นกล่าวอ้างในข้อหาสืบของโจทก์ ที่นางสมพรมิได้เล่าเรื่องลักลอบได้เสียกับจำเลยที่
๑ ซึ่งเป็นสาเหตุให้จำเลยที่ ๑ คิดฆ่าผู้ตายและจำเลยที่ ๑ นำเงินไปให้จำเลยที่ ๒
เพื่อให้จำเลยที่ ๒ นำเงินไปให้นายประจักษ์จัดการว่าจ้างมือปืนมายิงผู้ตาย ให้เจ้า
พนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนฟังตั้งแต่วันผู้ตายถูกฆ่าแต่เพียงจะเล่าให้
พนักงานสอบสวนฟังหลังจากผู้ตายถูกฆ่า ๔ วัน เมื่อพนักงานสอบสวนเรียกมาสอบ
คำให้การเพิ่มเติมนั้น ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้คำเบิกความของนางสมพรในเรื่องดังกล่าว
ไม่น่าเชื่อถือเสียเลย เพราะขณะนั้นนางสมพรกำลังรักใคร่ฉันชู้สาวกับจำเลยที่ ๑ และ
การร่วมประเวณีกับชายอื่นที่มีชู้สามีเป็นเรื่องที่น่าอับอาย ซึ่งนางสมพรได้เบิกความ
ว่า ในวันเกิดเหตุไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เจ้าพนักงานตำรวจฟังเพราะเกรงว่าญาติของผู้
ตายจะดูหมิ่นเหยียดหยาม ระหว่างนั้นนางสมพรอาจจะลังเลใจว่าจะเล่าเรื่องดังกล่าว
ให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนฟังหรือไม่เมื่อร้อยตำรวจตรีประทับไป
สืบสวนหาสาเหตุที่ผู้ตายถูกฆ่าที่ตลาดยิ่งเจริญ จนทราบจากนางวราภรณ์ซึ่งชายเนื้อ

สุกรฆ่าแหละในตลาดดังกล่าวว่า จำเลยที่ ๑ เคยเล่าให้นางวราภรณ์ฟังว่า จำเลยที่ ๑ เคยลักลอบได้เสียกับนางสมพรซึ่งเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนเรียกนางสมพรมาสอบคำให้การเพิ่มเติม นางสมพรจึงได้ตัดสินใจเล่าเรื่องดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนฟัง แม้นางสมพรจะมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าได้รู้เห็นเป็นใจด้วยกับจำเลยที่ ๑ มาแต่ต้น แต่เมื่อนางสมพรไม่เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ คำเบิกความของนางสมพรมิใช่จะรับฟังไม่ได้เสียเลย ถ้าโจทก์มีพยานอื่นประกอบก็รับฟังลงโทษจำเลยที่ ๑ ได้ ศาลฎีกานำคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ ๑ มาพิจารณาประกอบกับคำเบิกความของนางสมพรและพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีดังกล่าวแล้วเชื่อว่าจำเลยที่ ๑ กระทำความผิดตามฟ้อง ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น ที่ศาลล่างทั้งสองปรับบทว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ ประกอบด้วยมาตรา ๘๔ และ ๘๓ นั้น ศาลฎีกาเห็นว่ามาตรา ๒๘๙ มีหลายอนุมาตรา แต่ละอนุมาตรามีองค์ประกอบความผิดไม่เหมือนกัน เมื่อข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความเข้าลักษณะอันเป็นองค์ประกอบความผิดตามอนุมาตราใดของมาตรา ๒๘๙ ก็ชอบที่ศาลจะระบุนุมาตรานั้นๆ ไว้ด้วย จึงเห็นควรแก้ไขเสียให้ชัดเจน'

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๙ (๔) ประกอบด้วยมาตรา ๘๔ และ ๘๓ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ